PARTE PRIMA — RIPRENDERE IL CONTROLLO

CAPITOLO 01

PRIMA DI TUTTO: RIPRENDERE IL CONTROLLO

Una guida pratica, senza giudizi e senza promesse miracolose

1.1 L'impatto emotivo e la paralisi delle decisioni

La notifica di una lettera di sollecito, la ricezione di una raccomandata A/R o il susseguirsi di telefonate insistenti da parte di un'agenzia di recupero crediti generano una reazione psicologica del tutto naturale: il senso di minaccia incombente. Questa condizione d'ansia induce spesso il debitore a cadere in uno dei due errori opposti ma parimenti dannosi:

QUADRO COMPARATIVO: Gli errori da evitare

1. L'Evitamento Paralizzante:

- **Comportamenti:** Rifiutarsi di aprire le lettere o le raccomandate; non rispondere al telefono e ignorare le scadenze.
- **Conseguenze:** Perdere i termini perentori d'opposizione giudiziale.

2. L'Azione Impulsiva Reazionale:

- **Comportamenti:** Effettuare promesse verbali di pagamento al telefono sotto pressione; sottrarre denaro alle spese di sostentamento essenziali (affitto, spesa); contrarre nuovi debiti costosi per pagare vecchi debiti.
- **Conseguenze:** Aggravare irrimediabilmente la crisi finanziaria.

Il primo passo fondamentale per riprendere il controllo consiste nel comprendere che **il tempo gestito con razionalità è il miglior alleato del debitore**. Nessun sollecito, Costituzione in mora, Cartella esattoriale o telefonata da parte di una Agenzia di Recupero Crediti può trasformarsi istantaneamente e automaticamente nel pignoramento dei beni. L'ordinamento giuridico italiano stabilisce un percorso procedurale preciso, garantito da norme inderogabili, che richiede tempo, notifiche formali ed esami da parte dell'autorità giudiziaria prima che si possa giungere ad una

eventuale esecuzione forzata. Al punto 1.2 sulla Buona Fede e Correttezza nelle Trattative, questo aspetto viene meglio chiarito.

1.2 Inquadramento Giuridico: Buona Fede e Correttezza nelle Trattative

L'intero impianto delle obbligazioni e delle trattative negoziali nel diritto privato italiano è dominato dai principi generali di **correttezza** e **buona fede**, sanciti dagli articoli 1175, 1337 e 1375 del Codice Civile.

- **Articolo 1175 c.c. (Comportamento secondo correttezza):** *"Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza."*
- **Articolo 1337 c.c. (Trattative e responsabilità precontrattuale):** *"Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede."*
- **Articolo 1375 c.c. (Esecuzione di buona fede):** *"Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede."*

Nota Giurisprudenziale e Commento Operativo:

La Giurisprudenza di Legittimità (Corte di Cassazione) ha a più riprese chiarito che il principio di buona fede e correttezza opera come clausola generale ed impone a ciascuna parte del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di dettagliate norme di legge.

- **Cassazione Civile, Sez. Unite, n. 28056/2008:** Ha stabilito che la violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto o durante la fase delle trattative può dare luogo a responsabilità risarcitoria ed incide direttamente sulla valutazione della condotta delle parti.

- **Cassazione Civile, Sez. III, n. 1618/2021:** Ha confermato che condotte persecutorie, minatorie o fondate su prospettazioni ingannevoli da parte del creditore o del suo agente esecutore violano il dovere di correttezza ex art. 1175 c.c. e possono comportare l'invalidità delle pattuizioni estorte sotto minaccia di azioni palesemente infondate.

In virtù di tali principi, il debitore ha il pieno diritto di esigere chiarezza, di pretendere la documentazione scritta comprovante il credito e di rifiutare e respingere modalità di

contatto aggressive o contrarie alla dignità umana. Correlativamente, il creditore ha diritto di ricevere risposte trasparenti e non dilatorie, fondate su dati economici reali. Ci troviamo quindi di fronte a potenti strumenti legali di tutela di entrambi gli attori in gioco.

1.3 Il Metodo Operativo: La Regola delle Tre Mosse

Per disattivare la pressione emotiva e trasformare una situazione confusa in un percorso di gestione ordinato, è opportuno applicare la **Regola delle Tre Mosse**:

SCHEMA OPERATIVO: La Regola delle Tre Mosse

- **1. FERMATI:** Non firmare documenti, non fornire dati bancari e non promettere somme di denaro al telefono sotto pressione emotiva.
- **2. RACCOGLI:** Conserva con cura la lettera, la busta (con il timbro postale), gli allegati, le e-mail o le ricevute di notifica.
- **3. VERIFICA:** Individua il mittente effettivo, il contratto originario, l'importo esatto, le scadenze e i documenti mancanti.

Applicazione Pratica — Caso di studio (Laura):

- **Situazione:** Laura riceve una comunicazione da una società di recupero crediti che le intima il pagamento di 2.400,00 euro entro 5 giorni per un presunto scoperto di un vecchio conto corrente risalente a sette anni prima. L'operatore telefonico la contatta minacciando il pignoramento immediato dello stipendio entro 48 ore se non effettua un bonifico d'acconto di 400,00 euro.
- **Analisi dell'errore potenziale:** Se Laura cede alla paura ed effettua il bonifico di 400,00 euro, compie un atto che potrebbe configurarsi come riconoscimento del debito (ex art. 1988 c.c.), interrompendo l'eventuale prescrizione già maturata ex art. 2948 c.c. e privando la propria famiglia di risorse indispensabili per l'affitto, per le utenze, i trasporti o le spese alimentari.
- **Comportamento corretto adottato:** Laura si ferma, non versa alcuna somma, conserva con cura la lettera e la busta, ed invia una comunicazione scritta alla

Agenzia di Recupero Crediti chiedendo la trasmissione dell'estratto conto analitico e della prova della titolarità del credito. Dalla verifica emerge che il credito era prescritto da oltre due anni e che la società di recupero non disponeva del contratto sottoscritto. La posizione viene chiusa senza alcun versamento.